

「철도차량 형식승인·제작자승인·완성검사 시행지침」 일부개정

1. 개정이유

신정부의 규제 혁신을 위해 개최된 "철도차량·용품 형식승인 제도 개선 회의" 시 건의된 모터카 등 특수차 주행거리 단축 개선과제에 대해 시행지침 개정을 추진하고, 법제처의 행정규칙 개선의견 통보에 따른 시행지침 정비를 위하여 개정하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 특수차의 연간 평균 운행거리 및 운행속도를 고려하여 시운전시험시 최소 주행거리를 세분화하고 축소하여 시행지침에 별표로 추가 수정
 - 운행최고속도가 30 km/h 이하이고, 연간 평균운행거리가 300 km 미만인 경우, 최소운행거리를 기존의 1,000 km에서 300 km로 축소 적용
 - 사고 시에만 사용되는 '사고복구용차'와 '동력이 없어 스스로 주행할 수 없는 특수차'의 최소주행거리를 "50 km"로 완화
- 나. 형식승인 검사업무의 위탁기관을 지정하는 시행지침 조항의 법 적용상 혼선을 줄이기 위하여 상위법령 인용조문 명확화
 - 「철도안전법 시행령」의 인용 조문 수정

3. 참고사항

가. 관계법령 : 철도안전법

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 행정예고 : 2023. 3. 17. ~ 2023. 4. 7.

국토교통부고시 제2023-242호

「철도안전법」 제26조, 제26조의3, 제26조의6, 제26조의8, 「철도안전법 시행규칙」 제48조제4항, 제53조제4항, 제57조제3항, 제59조제6항에 따른 「철도차량 형식승인·제작자승인·완성검사 시행지침」(국토교통부고시 제2021-1338호, 2021. 12. 9.) 중 일부를 다음과 같이 개정 고시합니다.

2023년 5월 10일

국토교통부장관

「철도차량 형식승인·제작자승인·완성검사 시행지침」 일부개정 고시

「철도차량 형식승인·제작자승인·완성검사 시행지침」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호 중 "제63조제2항"을 "제28조의2제1항"으로 한다.

제2조제2호 중 "제63조제4항제1호"를 "제28조의2제2항"으로 한다.

제15조제2항 중 1호의 괄호 조건"(법 제26조제4항제4호에 해당하는 철도차량의 경우 1,000킬로미터 이상)"을 삭제하고, "3. 법 제26조제4항제4호에 해당하는 철도차량의 예비주행시험 및 시운전시험은 별표 3의2에 따른 특수차주행거리"를 신설한다.

제33조제1항 중 "제63조제4항"을 "제28조의2제2항"으로 한다.

제39조제4항 중 "거리"를 "거리(법 제26조제4항제4호에 해당하는 철도차량의 경우 별표3의2에 따름)"로 한다.

[별표 3의2]를 아래와 같이 신설한다.

"특수차주행거리(제15조제2항제3호 관련)

연간 운행거리 (평균) 운행최고속도	1,000 km 이상	650 km 이상 1,000 km 미만	450 km 이상 650 km 미만	300 km 이상 450 km 미만	300 km 미만
80 km/h 이상	1,000 km	1,000 km	1,000 km	1,000 km	800 km
50 km/h 초과 80 km/h 미만	1,000 km	1,000 km	1,000 km	800 km	650 km
30 km/h 초과 50 km/h 이하	1,000 km	1000 km	800 km	650 km	450 km
30 km/h 이하	1,000 km	800 km	650 km	450 km	300 km

비고 : [별표 4]에 따른 사고복구용차 및 동력이 없어 스스로 주행할 수 없는 특수차는 50 km 이상으로 한다."

신 · 구조문대비표

□ 철도차량 형식승인 · 제작자승인 · 완성검사 시행지침

현행	개정안 (수정)
제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 1. "검사기관"이란 「철도안전법」 시행령(이하 "영"이라 한다) <u>제63조제2항</u>에 따라 형식승인검사, 제작자승인검사, 완성검사(완성차량검사 업무는 제외한다)업무를 국토교통부장관으로부터 위탁받은 기관을 말한다. 2. "전문기관"이란 영 <u>제63조제4항제1호</u>에 따라 철도차량의 완성검사 중 완성차량검사에 대한 업무를 위탁하기 위해 국토교통부장관이 지정하여 고시한 기관을 말한다. 제15조(차량형식시험 대상 등) ② 예비주행시험과 시운전시험에서 최소한으로 요구되는 주행거리는 다음 각 호와 같다. 1. 예비주행시험: 시험선로에서 5,000킬로미터(<u>법 제26조제4항제4호에 해당하는 철도차량의 경우 1,000킬로미터 이상</u>) 2. 시운전시험: 별표 3에 따른 차종별 주행거리 <u><신 설></u>	제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 1. "검사기관"이란 「철도안전법 시행령」(이하 "영"이라 한다) <u>제28조의2제1항</u>에 따라 형식승인검사, 제작자승인검사, 완성검사(완성차량검사 업무는 제외한다)업무를 국토교통부장관으로부터 위탁받은 기관을 말한다. 2. "전문기관"이란 영 <u>제28조의2제2항</u>에 따라 철도차량의 완성검사 중 완성차량검사에 대한 업무를 위탁하기 위해 국토교통부장관이 지정하여 고시한 기관을 말한다. 제15조(차량형식시험 대상 등) ② 예비주행시험과 시운전시험에서 최소한으로 요구되는 주행거리는 다음 각 호와 같다. 1. 예비주행시험: 시험선로에서 5,000킬로미터<u><삭 제></u> 2. 시운전시험: 별표 3에 따른 차종별 주행거리 <u>3. 법 제26조제4항제4호에 해당하는 철도차량의 예비주행시</u>

현행	개정안 (수정)																														
제33조(완성검사 신청 등) ① 신청자는 완성검사를 신청할 때에 발주자의 동의를 얻어 영 제63조 제4항에 따라 국토교통부장관이 지정하여 고시한 전문기관을 선택할 수 있다. 제39조(주행시험의 실시 등) ④ 제1항의 예비주행시험은 시험선로에서 1,000킬로미터의 <u>거리</u>를 영업운행의 운전조건과 유사하게 실시하며, 시운전시험의 대상은 제15조제1항 및 제3항을 준용한다. 다만, 예비주행시험과 시운전시험을 시험선로에서 실시하기 어려운 경우, 철도운행을 위해 사용되는 운행선로에서 실시할 수 있다. <신 설>	<u>험 및 시운전시험은 별표 3의2에 따른 특수차주행거리</u> 제33조(완성검사 신청 등) ① 신청자는 완성검사를 신청할 때에 발주자의 동의를 얻어 영 제28조의2제2항에 따라 국토교통부장관이 지정하여 고시한 전문기관을 선택할 수 있다. 제39조(주행시험의 실시 등) ④ 제1항의 예비주행시험은 시험선로에서 1,000킬로미터의 <u>거리(별표 제26조제4항제4호에 해당하는 철도차량의 경우 별표 3의2에 따름)</u>를 영업운행의 운전조건과 유사하게 실시하며, 시운전시험의 대상은 제15조제1항 및 제3항을 준용한다. 다만, 예비주행시험과 시운전시험을 시험선로에서 실시하기 어려운 경우, 철도운행을 위해 사용되는 운행선로에서 실시할 수 있다 <u>[별표 3의2]</u> <u>특수차주행거리(제15조제2항제3호 관련)</u> <table><tr><th>연간 운행거리 (평균) 운행최고속도</th><th>1,000 km 이상</th><th>650 km 이상 1,000 km 미만</th><th>450 km 이상 650 km 미만</th><th>300 km 이상 450 km 미만</th><th>300 km 미만</th></tr><tr><td>80 km/h 이상</td><td>1,000 km</td><td>1,000 km</td><td>1,000 km</td><td>1,000 km</td><td>800 km</td></tr><tr><td>50 km/h 초과 80 km/h 미만</td><td>1,000 km</td><td>1,000 km</td><td>1,000 km</td><td>800 km</td><td>650 km</td></tr><tr><td>30 km/h 초과 50 km/h 이하</td><td>1,000 km</td><td>1000 km</td><td>800 km</td><td>650 km</td><td>450 km</td></tr><tr><td>30 km/h 이하</td><td>1,000 km</td><td>800 km</td><td>650 km</td><td>450 km</td><td>300 km</td></tr></table> <u>비고 : [별표 4]에 따른 사고복구용차 및 동력이 없어 스스로 주행할 수 없는 특수차는 50 km 이상으로 한다.</u>	연간 운행거리 (평균) 운행최고속도	1,000 km 이상	650 km 이상 1,000 km 미만	450 km 이상 650 km 미만	300 km 이상 450 km 미만	300 km 미만	80 km/h 이상	1,000 km	1,000 km	1,000 km	1,000 km	800 km	50 km/h 초과 80 km/h 미만	1,000 km	1,000 km	1,000 km	800 km	650 km	30 km/h 초과 50 km/h 이하	1,000 km	1000 km	800 km	650 km	450 km	30 km/h 이하	1,000 km	800 km	650 km	450 km	300 km
연간 운행거리 (평균) 운행최고속도	1,000 km 이상	650 km 이상 1,000 km 미만	450 km 이상 650 km 미만	300 km 이상 450 km 미만	300 km 미만																										
80 km/h 이상	1,000 km	1,000 km	1,000 km	1,000 km	800 km																										
50 km/h 초과 80 km/h 미만	1,000 km	1,000 km	1,000 km	800 km	650 km																										
30 km/h 초과 50 km/h 이하	1,000 km	1000 km	800 km	650 km	450 km																										
30 km/h 이하	1,000 km	800 km	650 km	450 km	300 km																										